

Ministerstvo pro místní rozvoj
Odbor územního plánování
Staroměstské náměstí 6
110 00 Praha 1

**Připomínka k návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu a k
Vyhodnocení vlivů návrhu na udržitelný rozvoj území v části
vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny AOV 51
Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice**

Jméno a příjmení: _____

Datum narození: _____

Adresa trvalého pobytu: _____

Text připomínky:

Jako občan s trvalým bydlištěm v lokalitě jižního Plzeňska podávám tyto připomínky k vymezení akceleračních oblastí pro větrné elektrárny v rámci návrhu Změny č. 2 Územního rozvojového plánu, konkrétně k oblastem AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice. Návrh považuji za zásah do kvality života v obci a níže uvádím konkrétní důvody.

Odůvodnění námitky:

1. Industrializace v rozporu s udržitelným rozvojem

Návrh akceleračních oblastí je v rozporu s principem udržitelného rozvoje, na kterém má územní plánování stát. Udržitelný rozvoj předpokládá rovnováhu mezi ekonomickými, sociálními a environmentálními hledisky. Plošná industrializace venkova jižního Plzeňska jednoznačně narušuje sociální a environmentální pilíř, aniž by ekonomický přínos byl pro místní komunity dostatečně doložen.

Právní podklad: § 18 stavebního zákona č. 283/2021 Sb.; princip udržitelného rozvoje území.

2. Návrh zasahuje do majetkových práv obyvatel

Vznáším námitku proti tomu, že návrh nepřímo zasahuje do majetkových práv vlastníků nemovitostí v dotčených obcích. Trvalé umístění obrovských staveb v zorném poli a akustickém dosahu obytných nemovitostí ovlivňuje jejich atraktivitu i tržní hodnotu. Tento zásah do hodnoty soukromého majetku nebyl v dokumentaci kvantifikován.

Právní podklad: Čl. 11 a čl. 35 Listiny základních práv a svobod; princip proporcionality.

Tento závěr potvrzují i mezinárodní studie, např.: WHO (2018). Environmental Noise Guidelines for the European Region. Světová zdravotnická organizace.

3. Zesílení dopadu kvůli reliéfu krajiny

Návrh nedostatečně zohledňuje skutečnost, že vrchovinné polohy jižního Plzeňska výrazně zesilují vizuální i akustický dopad větrných elektráren na obce v údolích. Reliéf jižního Plzeňska je mírně zvlněný a obce typicky leží v údolích pod horizonty. Umístění turbín v horních polohách znamená, že obyvatelé budou nuceni se s vizuální dominancí setkávat každý den a při určitých atmosférických podmínkách bude i hluk turbín lépe slyšet v sídlech níže.

Právní podklad: § 12 zákona č. 114/1992 Sb.; zákon č. 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví.

4. Netopýři jsou v dokumentaci zmíněni jen okrajově

Nesouhlasím s tím, že netopýřům – jedné z nejvíce VTE ohrožených skupin – je v dokumentaci věnována jen okrajová pozornost. Mezinárodní výzkum dokládá, že netopýři jsou aktivně přitahováni k turbínám a hynou jak kolizí, tak v důsledku barotraumatu. V navržených AO se nacházejí vhodné lovecké biotopy, ale konkrétní průzkumy aktivity netopýřů v dokumentaci chybí nebo nejsou dostatečně dlouhé.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o stanovištích 92/43/EHS; princip předběžné opatrnosti.

5. Odsouvání dopadů degraduje smysl akceleračních oblastí

Námítkou je, že odsouvání řešení dopadů do dalších řízení vyprazdňuje smysl akceleračního režimu. Akcelerační režim má fungovat pro lokality s vyřešenými střety. Pokud návrh počítá s vyřešením střetů až v dalších řízeních, popírá vlastní logiku akceleračního režimu a vystavuje obyvatele riziku, že budou rozhodnutí činěna bez dostatku informací.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

6. Obce nebyly partnerem, ale adresátem návrhu

Námítkou je, že obce jižního Plzeňska byly v procesu adresátem, nikoli partnerem návrhu. Místo aby s nimi byl výběr lokalit konzultován v rané fázi, byly obce postaveny před hotovou věcí. Tím byl popřen princip samosprávy a její odpovědnosti za rozvoj území.

Právní podklad: Čl. 8 Ústavy ČR; zákon č. 128/2000 Sb. o obcích; Aarhuská úmluva.

7. Kumulativní vlivy nelze odložit do dalších řízení

Námítkou je, že posouzení kumulativních vlivů nelze odložit do dalších povolenacích řízení – v té chvíli již bude akcelerační režim schválen. Pokud bude území zařazeno mezi akcelerační oblasti, bude další povolování zjednodušeno a otevřené posouzení kumulativních vlivů již nebude reálné. Kumulativní vlivy je proto třeba posuzovat již nyní, na úrovni územně plánovací dokumentace.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); směrnice SEA 2001/42/ES; princip předběžné opatrnosti.

8. Princip minimalizace zásahů byl ignorován

Nesouhlasím s tím, že byl porušen princip minimalizace zásahů do volné krajiny. Princip minimalizace zásahů ukládá hledat varianty s nejmenším možným dopadem na krajinu a obyvatele. V tomto případě byly do akceleračního režimu zařazeny lokality bezprostředně nad obytnými sídly a v hodnotné kulturní krajině, namísto preferenčních narušených ploch.

Právní podklad: Princip minimalizace zásahů; směrnice RED III; § 18 stavebního zákona.

9. Posouzení dopadů na zdraví je odloženo do budoucna

Nesouhlasím s tím, že rozhodující posouzení dopadů na zdraví obyvatel je odloženo až do budoucích povolenacích řízení. Akcelerační režim má být vyhrazen pro lokality, u kterých jsou dopady na zdraví již nyní vyhodnoceny a uznány jako přijatelné. V případě AOV 51, 62 a 63 jsou ale zdravotně významné dopady (hluk, flicker, noční osvětlení) odloženy. Tím se ztrácí možnost rozhodnout o vhodnosti lokality na podkladě dostatečných dat.

Právní podklad: Zákon č. 100/2001 Sb. (SEA/EIA); zákon č. 258/2000 Sb.; čl. 31 Listiny.

10. Monitoring nahrazuje rozhodování až po vzniku škody

Námítkou je, že strategie založená převážně na monitoringu vede k rozhodování až po vzniku škody, namísto aby jí předešla. Princip prevence vyžaduje, aby riziko bylo vyhodnoceno před zásahem do prostředí. V dokumentaci je však riziko de facto akceptováno s tím, že pokud se objeví, bude zachyceno monitoringem a pak se uvidí. To je v rozporu s principem prevence i principem předběžné opatrnosti.

Právní podklad: Princip prevence; princip předběžné opatrnosti dle čl. 191 SFEU; zákon č. 114/1992 Sb.

11. Migrační období ptáků nebylo zachyceno

Námítkou je, že průzkumy s vysokou pravděpodobností nezachytily klíčová migrační období ptáků. Tahová období jsou kritická právě pro hodnocení rizik kolizí s VTE. Pokud jsou průzkumy provedeny mimo tato období nebo v jediném roce, jejich výsledky nelze považovat za reprezentativní. Závěry o bezkonfliktnosti je proto nutné brát s rezervou.

Právní podklad: Zákon č. 114/1992 Sb.; směrnice o ptácích 2009/147/ES; princip prevence.

12. Bezkonfliktnost není v dokumentaci doložena

V dokumentaci chybí jasné doložení bezkonfliktnosti, kterou pro akcelerační režim vyžaduje směrnice RED III. Materiál namísto důkazů o bezkonfliktnosti opakovaně odkládá řešení střetů do navazujících řízení (hluková studie, biologické průzkumy, monitoring mortality). To je ovšem v rozporu s logikou akceleračního režimu, který má být vyhrazen pro lokality bez podstatných střetů.

Právní podklad: Směrnice RED III (2023/2413); princip prevence; princip předběžné opatrnosti.

Závěrem podotýkám, že považuji vymezení akceleračních oblastí AOV 51 Řenče, AOV 62 Střížovice a AOV 63 Únětice za nepřiměřený zásah do našeho regionu, a žádám o jejich vypuštění z návrhu.

V dne

Podpis: